

1501885-88.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... réu, ele confessou que tinha realizado um roubo num bar localizado na Vila Barão, bem como que o objeto que tinha sido dispensado por ele no arbusto tratava-se de um simulacro de arma de fogo. Relatou que fez contato via rede de rádio, para perguntar se tinha ocorrido algum roubo no bairro mencionado, oportunidade em que o COPOM respondeu positivamente, ocasião em que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501885-88.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501885-88.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS VICTOR DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

MATHEUS VICTOR DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 09 de outubro de 2021, à noite, em um estabelecimento comercial localizado na Rua Escolástica Rosa de Almeida, 42, Vila Palmeiras, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante. A fls. 62/64, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A fls. 92, foi recebida a denúncia. O réu foi devidamente citado (fls. 103) e apresentou resposta à acusação, oportunidade em que requereu a revogação da prisão preventiva (fls. 111/119). O representante do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (fls. 124/128), o que foi acolhido (fls. 130). A Defesa apresentou nova resposta à acusação, na qual pleiteou a inépcia da denúncia, a absolvição sumária e a revogação da prisão preventiva do acusado (fls. 163/170). O representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos (fls. 176/178). A petição apresentada pela Defesa foi recebida como complemento à resposta escrita, oportunidade em que foram indeferidos os pedidos (fls. 179). Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, oportunidade em que o representante do Ministério Público requereu a desistência da oitiva da testemunha Carlos, e o réu foi interrogado (fls. 204/206).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 210/215).
A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, ante a fragilidade probatória (fls. 218/225).

É o relatório.
Decido.

A ação penal é procedente.

A vítima, Marcelo Narciso Brunelli, não reconheceu o réu em juízo como sendo um dos agentes criminosos. Afirmou que, devido ao lapso temporal, não é possível efetuar o reconhecimento. Disse que se encontrava na companhia de outras pessoas sentado, conversando e surpreendentemente os indivíduos apareceram, os abordaram e mandaram que ficassem quietos, momento em que obedeceram às ordens dos indivíduos e deixaram que praticassem a subtração. Sustentou que um dos indivíduos apresentava uma arma nas mãos. Alegou que o rapaz que estava de posse da arma era um rapaz moreno, de pele morena. Narrou que foram três indivíduos que adentraram o seu estabelecimento, e somente um deles é que estava armado. Explicou que não possui conhecimento a respeito de arma de fogo, portanto, não sabe distinguir uma arma verdadeira de uma falsa, porém, a arma parecia ser verdadeira, de modo que, tanto o declarante quanto as demais pessoas que lá estavam obedeceram às determinações dos agentes criminosos. Esclareceu que foram subtraídas quatro garrafas de whisky, da marca Passport, de seu estabelecimento e um aparelho celular do declarante, bem como uma corrente e um aparelho celular de um dos amigos do declarante que lá estava, de outro amigo subtraíram uma corrente e a chave do veículo dele, e, ainda, de um terceiro amigo que se encontrava no estabelecimento subtraíram um aparelho celular. Ressaltou que, ao todo, foram subtraídos quatro celulares e a chave de um veículo. Comentou que teve conhecimento que um dos agentes criminosos foi localizado posteriormente, porque a polícia militar o informou. Relatou que um dos agentes criminosos se tratava de um indivíduo de pele morena e os outros dois possuíam pele mais clara, no entanto, o declarante afirma que não ficou olhando para o rosto de nenhum deles. Sustentou que somente em relação ao indivíduo que ficou em frente ao declarante, empunhando a arma, é que conseguiu visualizar um pouco mais o rosto dele, porém, não pode afirmar com certeza, que seja um dos indivíduos apresentados em audiência. Afirmou que a ação dos criminosos foi um pouco rápida, que acredita que tenha durado cerca de dez minutos e ocorreu no período noturno, depois das dezenove horas. Mencionou que a ação dos criminosos foi rápida, bem como o declarante não permaneceu com o olhar fixo neles, portanto, não pode afirmar que algum deles apresentava alguma característica que tenha ficado evidente e, que, posteriormente conseguiria reconhecer. Ressaltou que não consegue reconhecer o réu porque já faz algum tempo que os fatos ocorreram, e que, somente se recorda que o rapaz que estava com a arma em punho, tinha a pele um pouco mais escura, era uma pessoa mais morena.

A testemunha de acusação, Gilberto Benedito Breves Filho, policial militar, disse que estava em patrulhamento em uma praça existente na Rua Antônio Gazzola, ocasião em que visualizou um indivíduo, o qual dispensou algo num arbusto e seguiu em direção a um bar, o que despertou suspeita, oportunidade em que foi abordado e, em revista pessoal, foi encontrado em poder dele aproximadamente setecentos e trinta e cinco reais em dinheiro no bolso traseiro das vestes do indivíduo, bem como um celular. Afirmou que, após muita conversa com o réu, ele confessou que tinha realizado um roubo num bar localizado na Vila Barão, bem como que o objeto que tinha sido dispensado por ele no arbusto tratava-se de um simulacro de arma de fogo. Relatou que fez contato via rede de rádio, para perguntar se tinha ocorrido algum roubo no bairro mencionado, oportunidade em que o COPOM respondeu positivamente, ocasião em que o depoente fez contato com a vítima, a qual reconheceu o acusado como sendo um dos autores do fato, na sequência, todos foram conduzidos à delegacia de polícia. Narrou que, salvo engano, acredita que o roubo ocorreu por volta das dezoito horas, e o acusado foi abordado pelo depoente por volta das vinte e uma horas. Mencionou que a vítima afirmou que o réu não estava

com as mesmas vestes que usava no momento da prática do roubo, no entanto, ainda assim, a vítima o reconheceu sem dúvida alguma. Explicou que o réu subtraiu vários objetos das vítimas e, conforme alegado pelo próprio réu, o dinheiro que ele trazia consigo era proveniente da venda dos objetos subtraídos. Informou que os objetos subtraídos, mesmo tendo sido vendidos rapidamente, não foram localizados posteriormente. Narrou que o réu afirmou que vendeu os objetos roubados rapidamente e dividiu o dinheiro com o parceiro dele, porém, não quis informar quem seria essa pessoa. Reconheceu o réu em juízo como sendo o indivíduo que foi abordado, revistado e preso pelo depoente, momentos depois do roubo. Sustentou que o réu confessou que durante a prática do roubo no bar, encontrava-se na companhia de outras duas pessoas, bem como que utilizava um simulacro de arma de fogo. Alegou que, no dia dos fatos, a vítima foi conduzida à delegacia e reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Comentou que o roubo foi realizado num bar, de modo que foram subtraídos vários objetos do estabelecimento e das pessoas que lá estavam, porém, devido ao horário, o depoente somente conseguiu contato com o proprietário do bar, o qual reside no mesmo prédio do estabelecimento comercial. Esclareceu que não foram realizadas outras diligências na tentativa de qualificar as outras vítimas. Ressaltou que as demais pessoas que também estavam no bar, testemunharam os fatos, porém, o depoente somente conseguiu contato com o proprietário do bar. Relatou que a ocorrência chegou ao conhecimento da polícia militar, via rede de rádio, oportunidade em que receberam a informação de que os indivíduos tinham realizado o roubo num bar e tinham subtraído vários objetos, como relógio entre outras coisas. Sustentou que a vítima reconheceu o réu na unidade policial. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de acusação e policial militar, Paulo Henrique de Ângelo. Acrescentou que o bar vítima se tratava de uma adega. Esclareceu que, posteriormente, foi identificado no meio do mato a réplica de um armamento em plástico. Sustentou que foi realizado contato com a vítima, a qual reconheceu o acusado como sendo o praticante do roubo. Ressaltou que o réu não quis identificar os outros indivíduos que também participaram do roubo. Reconheceu o réu em juízo como sendo o indivíduo abordado e preso por ele no dia dos fatos. Afirmou que o réu foi reconhecido pela vítima, no dia dos fatos, como sendo um dos três assaltantes. Relatou que foi encontrado aproximadamente setecentos e trinta e cinco reais em dinheiro em poder do réu, oportunidade em que ele afirmou que esse dinheiro era proveniente da venda dos objetos subtraídos no roubo realizado no bar, pois alguns indivíduos estavam com ouro e relógios, portanto, já tinha vendido algumas coisas.

O réu confessou os fatos. Disse que, no dia dos fatos, estava precisando comprar algumas coisas para o filho dele, bem como estava precisando de algumas coisas em sua casa, oportunidade em que dois rapazes conhecidos o chamaram para participar desse roubo, ocasião em que se dirigiram até o local e praticaram o roubo. Informou que já foi processado antes, em dois mil e dezenove, como usuário de drogas. Afirmou que não tem nada contra os policiais. Alegou que essa foi a sua primeira vez, que nunca tinha praticado crime antes e que foi no embalo, mas somente porque estava precisando.

O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime de roubo majorado narrado na denúncia por parte do denunciado, pois, apesar de a vítima não o ter reconhecido em juízo, no dia dos fatos, pouco tempo depois da ação criminosa, reconheceu o réu, pessoalmente, sem sombra de dúvidas, na delegacia de polícia (fls. 09), como sendo um dos agentes criminosos. Atente-se que os policiais militares ouvidos em juízo foram categóricos ao afirmar que abordaram o réu porque este apresentou atitude suspeita ao visualizar a viatura policial, consistente em dispensar algum objeto num arbusto, na praça em que realizavam o patrulhamento, e seguiu em direção a um bar, oportunidade em que o abordaram e revistaram, ocasião em que encontraram em poder dele setecentos e trinta e cinco reais em dinheiro e um aparelho celular, bem como localizaram o objeto que havia sido dispensado por ele e constatarem que se tratava de uma réplica de arma de fogo, oportunidade em que, ao ser questionado, o réu confessou que tinha praticado roubo, momento antes, num bar localizado na Vila Barão, na companhia de mais dois indivíduos, e, ao efetuar contato com o COPOM, verificou tratar-se do bar da vítima, bem como, o acusado

relatou que o dinheiro que trazia consigo era produto da venda dos objetos subtraídos do bar e dos clientes. Tais versões foram corroboradas pela confissão do réu em Juízo.

O fato de não ter sido encontrado nenhum dos objetos pertencentes às vítimas, em poder do réu, não afasta a sua culpabilidade, uma vez que os policiais ouvidos em juízo foram unânimes em dizer que, no momento da abordagem, o réu afirmou que o dinheiro que trazia consigo era produto da venda dos objetos subtraídos, pois, tinha conseguido vendê-los rapidamente, uma vez que se tratava de correntes de ouro e relógios.

Os policiais militares ouvidos em juízo foram seguros e coerentes em seus depoimentos, de modo que, não há nada que ponha em dúvida a lisura da conduta desses policiais, bem como não há motivos para se questionar o valor probante de seus depoimentos, os quais possuem presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser descaracterizado se em dissonância com os demais elementos dos autos, o que, deveras, não é o caso. Também não restou provado que os policiais militares da ocorrência objetivavam prejudicar o réu, uma vez que não o conhecia antes dos fatos.

O concurso de agentes também ficou demonstrado pelas provas coligidas aos autos, em especial pelas declarações da vítima, a qual sustentou que foram três indivíduos que adentraram o seu estabelecimento e somente um deles é que estava com a arma em punho. Atente-se que tal fato também foi confirmado pelo réu, na oportunidade em que relatou que dois rapazes conhecidos o chamaram para participar do roubo, ocasião em que aceitou.

Acrescente-se, ainda, que a presença de mais de um agente é suficientemente intimidatória e autoriza reconhecer a majorante.

A consumação do roubo também restou provada, uma vez que houve a inversão da posse dos bens das vítimas, os quais não foram recuperados.

Ante tal contexto probatório, resta clara a prática pelo réu do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto nos arts. 59 e 60 do Código Penal, verifico que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena. Já havendo fixação da pena-base no mínimo legal, a confissão do réu e a menoridade relativa, conforme comprova o documento de fls. 25, não podem gerar diminuição aquém do piso já fixado.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. Por outro lado, face à presença da causa de aumento consistente no concurso de pessoas para a prática do delito, aumento a pena em 1/2, tendo em vista o número de agentes (três), que demonstra maior reprovabilidade da conduta, resultando em 06 ANOS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA.

Em razão da quantidade da pena e observando-se o disposto no artigo 59, caput, do Código Penal, fixo o regime SEMIABERTO para início de cumprimento de pena, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Tendo em vista que o regime aplicado ao réu para início de cumprimento de pena (semiaberto), concedo a ele o direito de recorrer em liberdade.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não haver instrução a respeito de eventuais danos materiais e morais sofridos.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu MATHEUS VICTOR DE CASTRO à pena de 06 ANOS DE RECLUSÃO E 15 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, no regime inicial semiaberto, podendo recorrer em liberdade, por infração do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. Determino a restituição do valor apreendido nos autos (fls. 16 e 81/82), após o trânsito em julgado, à vítima

Marcelo Narciso Brunelli, tendo em vista que foi a única qualificada e ouvida nos autos, a título de ressarcimento pelo prejuízo sofrido. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Fls. 169: Isento de custas.

Intime-se a vítima.

P.I.C.

Sorocaba, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA